

מקור 4 - ספר הכוזרי מאמר ג אות לה

ספר הכוזרי נכתב ע"י ר' יהודה הלוי. ר' יהודה לוי חי במאה ה-11 בספרד, בתקופה נוחה ליהודים. הוא היה משורר והוגה דעות מאוד גדול, וכמו אחרים בתקופתו הוא נוכח לדעת שיש לאחוז ניכר מהיהודים חור בהשכלה במה שנוגע למחשבת ישראל, לפילוסופיה היהודית, לעקרונות היהדות. לכן הוא לקח סיפור היסטורי על ממלכת כוזר. שבט הכוזרים היה שבט נוודים מאוד גדול שהסתובב בצפון מזרח הים השחור (כמו המונגולים). יום אחד השבט הזה החליט שהוא מתגייס - ולא בגלל שהוא נמצא בקירבה לממלכת ישראל. המלך מתגייס והשבט אחריה, הם עושים ברית עם היהודים, אבל אחרי כמה דורות השבט נעלם. ר' יהודה הלוי מתאר בספר את מלך כוזר שחולם על מלאך שבא אליו ואומר לו לשנות את דרכו. מלך כוזר מדבר עם חכמים מוסלמים ונוצרים, ובסוף הוא מדבר גם עם חכם יהודי. בדיאלוג הזה, שריה"ל ממציא, מלך כוזר שואל שאלות והחכם היהודי עונה לו. דרך הדיאלוג הזה ריה"ל מעביר את כל התפישה שלו לגבי היהדות. בתורה יש הרבה מצוות שחסר להן פרטים חשובים. למשל:

- כתוב שצריך לשחוט בע"ח לפני שאוכלים אותם. אבל לא כתוב מה זאת בדיוק השחיטה הזו, איך עושים אותה.
- כתוב "אל יצא אישר ממקומו ביום השבת" - אבל מה זה בדיוק "מקומו"? מה הגבול? החדר? הבית? העיר? המדינה? למילה "מקום" יש הרבה משמעויות - "סובלת זה ויותר מזה".
- כתוב שבשבת "לא תעשה כל מלאכה" - אבל מה זה "מלאכה"? לא כתוב בתורה שבכתב מה זאת מלאכה שאסורה בשבת. בכל בית כנסת שומרים כסת דיו וקולמוס כדי שיהיה אפשר לתקן ספרי תורה - אבל אם מגלים בעיה בספר תורה¹ בשבת, אז אי אפשר לתקן וצריך להפסיק את הקריאה. אבל את ספר התורה הגדול אפשר לטלטל, ואפשר לסחוב את השולחן, ולערוך סעודה לאורחים - מלאכות יותר קשות מאשר תיקון הספר.

— יש שתי הגדרות למה זאת מלאכה שאסורה בשבת.

1. לצורך הכנת המשכן עשו מלאכות. המלאכות שעשו לצורך הכנת המשכן - הן נאסרו בשבת. יש מלאכות ישירות - למשל בנייה, או העברה ממקום למקום. יש גם מלאכות עקיפות - למשל "מלאכת הצד" - כדי לבנות את המשכן השתמשו בין השאר בצבעים שהופקו מין החי, ולכן היה צורך לצוד בעלי חיים מסויימים.
2. מלאכות שמאפיינות את האדם כמי שניכן ביכולות שאין לאף יצור חי אחר. מלאכות שנחשבות "מלאכת מחשבת". כתיבה, מחיקה, תפירה, חרישה וכו'. מלאכות שיש בהן יצירה.

ריה"ל עוסק בשאלות האלה בספר הכוזרי.

מקורות 5+6

יש מחזוריות בשנים - כל שבע שנים שנת שמיטה. לשנת שמיטה שני אספקטים מרכזיים:

¹הכוונה לדיו שהתפורר

1. שמיטת קרקעות - לא עובדים את הקרקע, לא סוחרים בקרקע, לא סוחרים ביבולים של הקרקע.

2. שמיטת כספים - כל החובות שבין אדם לחברו נמחקים. "בין אדם לחברו" - לא כולל מוסדות, אירגונים, בתי דין.

ראינו קודם שהתורה שבכתב לא מספיק מפרטת. כאן נראה שהתורה שבכתב משלימה דברים מהותיים שחסרים באותו עניין במקום אחר.

ספר ויקרא מוסיף פרטים על מצוות השמיטה בספר שמות. למשל הוא מוסיף דינים על "ספיחים" - "ספיה" זה צמח שגם אם מפסיקים לטפל בהם, ולא זורעים אותם כל שנה מחדש, הם עדיין יתנו יבול. למשל שיחי עגבניות או בננות, או למשל עצים. צמחים כאלה יתנו יבול גם בשנת שמיטה, וספר ויקרא אומר שאסור לאסוף את היבול שלהם בשנת שמיטה. ספר ויקרא גם מוסיף קבוצות שיכולות לאכול מפרות השמיטה. ספר שמות מתיר רק לעניים ולחיות לאכול, ואילו ספר ויקרא מתיר לכולם לאכול. זה אומר להראות שהאדמה לא שייכת לנו, אלא אנחנו רק מקבלים אותה בהשאלה, ולהפוך אותנו לפחות רכושניים וקנאיים. מצד שני, זה לא אומר שמותר להיכנס לכל מקום כדי לקחת את הפירות, כי זו השגת גבול.

ספר ויקרא גם מוסיף מחזוריות נוספת של שבע שמיטות - $7 \cdot 7 = 49$ שנים - והשנה החמישים היא שנת יובל. בשנת יובל ביום כיפור מקדשים את השנה ומשחררים את העבדים העברים בכל הארץ. בשנת היובל כל אחד חוזר לנחלה המקורית שלו - כל עסקאות הנדל"ן מבוטלות.

הערה: כבר בימי בית ראשון, 600 או 700 שנה אחרי יציאת מצרים, כבר הפסיקו לשמור את היובל. זה בעצם אומר שכל מצוות השמיטה הופכת להיות דרבנן - כי חז"ל לומדים מהסמיכות של המצוות בטקסט שהמצוות האלו תלויות אחת בשנייה.

למעשה, כל עסקאות הנדל"ן הופכות להיות תחת הידיעה שכל X שנים הקרקעות חוזרות לבעלים המקורי - כלומר זו חכירה ולא מכירה, והמחיר בהתאם.

מקור 7 - דברים פרק כד

המקור הזה עוסק בדין האישי - דיני אישות, בין גבר לאישה, ילדים, יחוס, ירושה וכו'. התורה נותנת כאן מקרה מאוד מורכב - אישה שקיבלה גט, הלכה והתחתנה עם איש אחר, וגם הוא נתן לה גט (או שהוא מת) - אזי היא לא יכולה לחזור לאיש הקודם. זה קצת מבלבל, כי יש מצוות "מחזיר גרושתו" - שבני זוג שנפרדו יחזרו לחיות ביחד. אבל יש כאן הבדל - אסור שגבר אחר יהיה באמצע. זה עוד דוגמה למקרה שהתורה שבכתב לא מסבירה הכל.